

0004935-27.2015.8.26.0271

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT WILLYAN ROSA DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

ROBERT WILLYAN ROSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

0004935-27.2015.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:

0004935-27.2015.8.26.0271

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT WILLYAN ROSA DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

ROBERT WILLYAN ROSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), sendo o delito desclassificado para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

O fato, em tese, ocorreu em 23/07/2015.

A denúncia foi recebida em 08/01/2016(Denúncia).

Relatado o essencial, decido.

Dispõe o Código Penal:

"Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos".

Pois bem.

Houve V. Acórdão de 20/06/2018 que desclassificou o delito para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Diante do lapso temporal entre a data da publicação do Acórdão e a presente, verifica-se implementado o prazo para a prescrição da pretensão punitiva.

Indesviável, pois, a extinção da punibilidade.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBERT WILLYAN ROSA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, forte no art. 107, IV, do Código Penal, por estes delitos. Considerando o princípio da economia processual, desnecessária a intimação do autor do fato desta decisão, que lhe é favorável, ante a ausência de interesse recursal acerca de extinção da punibilidade.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, expedindo-se o necessário.

Expeça-se as comunicações necessárias, observadas as formalidades de praxe.

Expeça-se, também, Certidão de Honorários ao Advogado, se o caso.

Intime-se o Ministério Público e o advogado, se houver.

Desnecessária a intimação do réu, tendo em vista a natureza desta decisão e a ausência de interesse recursal.

Publicação com a liberação nos autos digital. Dispensado o registro. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício.

Itapevi, 20 de setembro de 2022.

Ao

IIRGD - iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA